

# 시정 및 통보

1. 제 목 : 의료급여 절차규정 미준수

2. 관계기관 : ■■보훈병원

3. 내 용

## 가. 업무개요

■■보훈병원에서는 의료급여 수급권자에게 질병, 부상, 출산 등에 대한 의료급여서비스를 제공하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

「의료급여법 시행규칙」 제3조(의료급여의 절차) 제3항에 따르면 수급권자가 의료급여를 받으려는 경우에는 1차 의료급여기관에 의료급여를 신청하는 것이 원칙으로 [그림 1]과 같은 절차에 따라 진료담당의사의 진료소견이 기재된 ‘의료급여의뢰서’를 지참하여 상위의료기관으로 진료 의뢰하도록 명시되어 있으며,

**[그림 1] 의료급여 진료의뢰 절차**



동일 조항 내용 중 아래 [그림 2]와 같이 의료급여 단계별 진료 예외사항에 해당되는 경우에는 의료급여 진료의뢰서 없이 2차 또는 3차 의료급여 기관을 이용할 수 있습니다.

## [그림 2] 의료급여 단계별 진료 예외 사항

| 대상자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 의료급여기관                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>「응급의료에 관한 법률」 제2조제1호에 해당하는 응급환자의 경우</li> <li>분만의 경우</li> <li>「의료급여법 시행령」 제3조제2항제1호라목에 따라 보건복지부장관이 정하여 고시하는 결핵질환, 희귀질환자 또는 중증난치질환자가 의료급여를 받으려는 경우</li> <li>중증의 경우 등록된 중증환자만 해당</li> <li>제2차의료급여기관 또는 제3차의료급여기관에서 근무하는 수급권자가 그 근무하는 의료급여기관에서 의료급여를 받으려는 경우</li> <li>「장애인복지법」 제32조에 따라 등록된 장애인이 장애인 보조기기를 지급 받으려는 경우</li> <li>「장애인복지법」 제32조에 따라 등록된 장애인이 「구강보건법」 제15조의2에 따른 장애인구강진료센터에서 의료급여를 받으려는 경우</li> <li>감염병의 확산 등 긴급한 사유가 있어 보건복지부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 의료급여를 받으려는 경우</li> <li>「건강검진기본법」에 따른 국가건강검진을 받은 사람이 결핵질환의 확진검사에 대하여 의료급여를 받으려는 경우</li> </ul> | 제2차의료급여기관<br>또는<br>제3차의료급여기관에<br>의료급여 신청 가능 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>단순물리치료가 아닌 작업치료·운동치료 등의 재활치료가 필요하다고 인정되는 사람이 재활의학과에서 의료급여를 받고자 하는 경우</li> <li>한센병환자가 의료급여를 받고자 하는 경우</li> <li>「장애인복지법」 제32조에 따라 등록된 장애인이 의료급여를 받고자 하는 경우</li> <li>「국민건강보험법 시행령」 제45조제1호에 해당하는 지역의 의료급여 수급권자가 의료급여를 받고자 하는 경우</li> <li>「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 시행령」 제14조 또는 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률 시행령」 제8조에 의한 상이등급을 받은 사람이 의료급여를 받으려는 경우</li> <li>15세 이하의 아동이 의료급여를 받으려는 경우</li> </ul>                                                                                                                                                                    | 제2차의료급여기관에 의료급여<br>신청 가능                    |

또한, 「의료급여법 시행규칙」 제19조(급여비용의 본인부담) 및 별표1의 2에 따라 의료급여 절차를 따르지 않고 의료급여기관을 이용한 의료급여 수급권자에게는 진료비 전액 본인부담 하도록 명시되어 있습니다.

따라서 ■■보훈병원에서는 의료급여 수급권자가 의료급여를 받으러 온 경우에는 「의료급여법 시행규칙」 제3조 1항의 제1호부터 제9호까지 해당되지 않는 경우에는 의료급여의뢰서 지참여부를 확인하여 적법한 절차에 따라 의료급여 수급권자에게 진료비를 산정하여야 할 것입니다.

### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■보훈병원의 '20.7.1.~'20.12.31. 기간동안 의료급여 수급권자들이 의료급여 절차를 위반하여 의료급여의뢰서 없이 내원하였음에도 환자에게 진료비 전액본인부담하지 않은 2건\* (진료비 총액 \$\$\$\$,\$\$\$원)이 있는 것으로 확인됩니다.

\*2021년 국방·보훈 합동점검 당시 427건 확인되었으나, 2022년 12월 427건에 대한 재검증

완료하여 (장애인, 산정특례, 의료급여 전환자 등인 경우 제외) 최종 2건 확인.

#### 4. 관계기관 의견

■■■보훈병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

#### 5. 조치할 사항

##### ○ ■■■보훈병원장은

- 의료급여 진료의뢰절차를 위반한 2건, \$\$\$\$\$\$원에 대해 심평원 환수 후 재수납 처리 하시기 바라며,(시정)
- 의료급여수급권자 진료 시 의료급여 절차규정을 위반하지 않게 운영방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)